



# Política de Privacidad y Protección de Datos Personales

Liceo Técnico Profesional Gonzalo Guglielmi Montiel · [www.liceotpggm.cl](http://www.liceotpggm.cl)

📅 Actualización: Julio 2026 | ⚖️ Plena vigencia: 1° de diciembre de 2026 | 📄 Versión 2.1

⚠️ **Marco normativo aplicable:** El presente documento ha sido elaborado y actualizado conforme a la **Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, cuyo texto ha sido modificado, actualizado y robustecido íntegramente por la Ley N° 21.719 (2026)**, la **Ley N° 21.663** (Ley Marco de Ciberseguridad, vigente desde 2025) y la **Ley N° 21.459** (Ley de Delitos Informáticos). Esta Versión 2.1 reemplaza íntegramente las versiones anteriores e incorpora todas las adecuaciones exigidas por la normativa vigente y los más altos estándares de cumplimiento al año 2026.

## 1. Identificación del Responsable del Tratamiento

El Liceo Técnico Profesional Gonzalo Guglielmi Montiel (en adelante, "el Liceo" o "el Establecimiento"), establecimiento de educación media técnico-profesional, actúa como Responsable del Tratamiento de los datos personales recopilados a través de su sitio web [www.liceotpggm.cl](http://www.liceotpggm.cl) y demás plataformas digitales institucionales.

| Campo                      | Información                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del establecimiento | Liceo Técnico Profesional Gonzalo Guglielmi Montiel                             |
| Sitio web oficial          | <a href="http://www.liceotpggm.cl">www.liceotpggm.cl</a>                        |
| Dependencia                | Yumbel                                                                          |
| Nivel educativo            | Educación Media Técnico-Profesional                                             |
| Especialidades             | Telecomunicaciones · Atención de Enfermería · Muebles y Terminaciones en Madera |

### Delegado de Protección de Datos (DPD)

En cumplimiento de la normativa vigente (Art. 32, Ley N° 21.719 que modifica la Ley 19.628), el Liceo ha designado formalmente un Delegado de Protección de Datos (DPD), encargado de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos, actuar como punto de contacto con la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP) y atender las solicitudes de los titulares. Su designación ha sido registrada ante la APDP conforme a la ley.

- **Correo electrónico DPD:** privacidad@liceotpggm.cl
- **Correo general de consultas:** contacto@liceotpggm.cl
- **Sitio web:** www.liceotpggm.cl

## 2. Marco Normativo Aplicable

| Norma                    | Descripción                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ley N° 21.719            | Ley que modifica la Ley 19.628 sobre Protección de Datos Personales (plena vigencia desde el 1° de diciembre de 2026) |
| Ley N° 21.663            | Ley Marco de Ciberseguridad e Infraestructura Digital (vigente desde 2025)                                            |
| Ley N° 21.459            | Ley de Delitos Informáticos                                                                                           |
| Ley N° 19.628            | Ley sobre Protección de la Vida Privada (en su texto refundido)                                                       |
| Ley N° 20.370            | Ley General de Educación                                                                                              |
| Ley N° 20.285            | Ley sobre Acceso a la Información Pública                                                                             |
| Ley N° 21.430            | Ley sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia                                  |
| Ley N° 20.584            | Regula los derechos y deberes de las personas en relación a su atención en salud                                      |
| Ley N° 20.379            | Crea el Sistema Intersectorial de Protección Social (Ficha de Protección Social)                                      |
| Ley N° 19.717            | Sobre el trabajo de menores y protección en el sistema educativo                                                      |
| Tratados Internacionales | Convención sobre los Derechos del Niño (Interés superior del niño)                                                    |
| Directrices ANCI         | Directrices técnicas de la Agencia Nacional de Ciberseguridad                                                         |

## 3. Principios Rectores del Tratamiento de Datos

- El Liceo garantiza que todo tratamiento de datos personales se realiza con estricto apego a los siguientes principios:
-  **Licitud:** Todo tratamiento se sustenta en una base legal reconocida por la normativa vigente.
  -  **Finalidad:** Los datos son recabados con propósitos determinados, explícitos y legítimos.
  -  **Proporcionalidad:** Solo se recopilan los datos estrictamente necesarios (minimización de datos).
  -  **Calidad:** Los datos deben ser exactos, completos y actualizados.

-  **Transparencia:** El titular tiene derecho a información clara y comprensible.
-  **Responsabilidad Proactiva:** El Liceo puede acreditar en todo momento el cumplimiento normativo.
-  **Seguridad:** Se aplican medidas técnicas y organizativas apropiadas.
-  **Confidencialidad:** Todos los funcionarios están sujetos a deber de confidencialidad permanente.

## 4. Bases de Legitimidad del Tratamiento

De conformidad con el artículo 12 de la ley de datos vigente, el Liceo fundamenta el tratamiento exclusivamente en las siguientes bases:

| Base Legal                                 | Descripción y Alcance                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cumplimiento de una obligación legal       | Para el ejercicio de las funciones asignadas a los establecimientos educacionales: matrícula, asistencia, calificaciones, subvenciones y requerimientos del MINEDUC, DAEM o Contraloría. |
| Interés público                            | Para el desarrollo de actividades educativas, formativas, de convivencia escolar y bienestar estudiantil (Ley N° 20.370).                                                                |
| Consentimiento del titular o representante | Cuando se requiera recopilar datos para fines específicos distintos a la prestación educativa obligatoria (ej. uso de imágenes para redes sociales).                                     |
| Ejecución de una relación preexistente     | Cuando el tratamiento es necesario para gestionar la matrícula y los beneficios derivados de la inscripción del estudiante.                                                              |

 **Registro de consentimientos:** El Liceo registrará y conservará evidencia de cada consentimiento otorgado. El retiro del consentimiento no afectará la licitud del tratamiento anterior a su revocación.

## 5. Categorías de Datos Personales Tratados

### 5.1 Datos Personales Generales

- **Datos de identificación:** nombre completo, RUN, fecha de nacimiento, fotografía.
- **Datos de contacto:** dirección, correo electrónico, número de teléfono.
- **Datos académicos:** nivel de enseñanza, especialidad, calificaciones, asistencia.
- **Datos del apoderado o tutor legal:** nombre, RUN, relación con el estudiante, datos de contacto.
- **Datos de navegación:** dirección IP, tipo de navegador, páginas visitadas.

### 5.2 Datos Personales Sensibles

El Liceo puede tratar datos sensibles únicamente cuando existe una base legal habilitante expresa y aplicando medidas de seguridad reforzadas:

| Categoría Sensible                      | Contexto en el Establecimiento                                                               |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Discapacidad o condición de salud       | Vinculado al Programa de Integración Escolar (P.I.E.) y situaciones de salud específicas.    |
| Necesidades educativas especiales (NEE) | Modalidad educativa en el marco del P.I.E. orientada a asegurar el aprendizaje.              |
| Situación socioeconómica                | Para la asignación de beneficios, becas y subvenciones (JUNAEB, Ficha de Protección Social). |

 **Advertencia:** El tratamiento de datos sensibles se realiza con estricto apego al principio de proporcionalidad. Ideología política, creencias religiosas y vida sexual no son datos que el Liceo recabe en sus funciones ordinarias.

### 5.3 Datos Biométricos

En caso de que el Liceo implemente sistemas de control mediante datos biométricos (ej. huella dactilar), dichos datos son tratados como categoría especialmente protegida, aplicándose las siguientes garantías:

- Existencia de base legal explícita y realización de una Evaluación de Impacto de Privacidad (DPIA).
- La recolección biométrica solo se ejecutará si se acredita mediante la DPIA que no existen alternativas menos intrusivas para cumplir la finalidad, prevaleciendo el interés superior del estudiante.**
- Consentimiento expreso del representante legal para estudiantes menores de edad.
- Las plantillas biométricas se almacenarán cifradas con algoritmos irreversibles y serán eliminadas al egreso.
- Prohibición absoluta de cesión de plantillas a terceros.

### 5.4 Imágenes de Videovigilancia (CCTV)

- Conservación máxima de 30 días calendario.
- Acceso restringido a la Dirección e Inspectoría General.
- Señalización visible de las zonas monitoreadas.

## 6. Finalidades del Tratamiento

Los datos se utilizan exclusivamente para:

- Gestión escolar, matrícula y seguimiento académico.
- Gestión de subvenciones (PIE, JUNAEB).

- 3. Comunicación institucional con la comunidad escolar.
- 4. Publicación de actividades en web/redes sociales (previo consentimiento).
- 5. Cumplimiento de obligaciones ante MINEDUC y otras autoridades.
- 6. Gestión de Prácticas Profesionales.

**i Decisiones automatizadas:** El Liceo no adoptará decisiones que afecten a los titulares basadas exclusivamente en tratamientos automatizados sin intervención humana revisora.

## 7. Transferencia y Comunicación de Datos

### 7.1 Comunicación a Terceros

Los datos podrán ser comunicados a Organismos del Estado (MINEDUC, JUNAEB, Registro Civil), Encargados de Tratamiento (proveedores tecnológicos bajo contrato), y Tribunales de Justicia cuando corresponda legalmente.

### 7.2 Transferencias Internacionales de Datos

**El Liceo declara el uso de plataformas educativas en la nube (tales como Google Workspace for Education o Microsoft 365) cuyos servidores pueden estar alojados en el extranjero.** El Liceo verificará y acreditará que dichos proveedores cuenten con un nivel de protección adecuado.

### 7.3 Transferencia de Datos en Prácticas Profesionales

- Se limitarán a los estrictamente necesarios (identificación, especialidad).
- Los centros receptores suscribirán un Acuerdo de Confidencialidad.
- Para estudiantes de **Atención de Enfermería**, se aplican rigurosamente las disposiciones de la Ley N° 20.584 respecto a la confidencialidad de datos clínicos de pacientes.

## 8. Plazos de Conservación de Datos

| Tipo de Datos                         | Plazo de Conservación                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Datos de matrícula y registro escolar | Durante la permanencia y mínimo 10 años tras el egreso.               |
| Datos de salud y NEE (P.I.E.)         | 5 años desde el egreso, luego anonimización segura.                   |
| Expedientes disciplinarios            | Según directrices de la Superintendencia de Educación; máximo 5 años. |
| Datos biométricos                     | Eliminación inmediata al egreso, aplicando <i>crypto-shredding</i> .  |
| Imágenes de CCTV                      | Máximo 30 días calendario.                                            |

## 9. Medidas de Seguridad y Ciberseguridad

### 9.1 Medidas Técnicas y Organizativas

- Uso de conexiones HTTPS / TLS 1.2+.
- Autenticación multifactor (MFA) para sistemas con datos sensibles.
- Cifrado en tránsito y en reposo para datos sensibles.
- Control de acceso por perfiles y mínimo privilegio.
- Capacitación periódica en ciberseguridad al personal.

### 9.2 Ciberseguridad — Ley N° 21.663

El Liceo coordina con la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) implementando controles técnicos, aplicando parches oportunamente y manteniendo un Plan de Continuidad Operacional.

### 9.3 Notificación de Brechas de Seguridad

- **Notificación a la ANCI y CSIRT:** En los plazos y formatos reglamentarios exigidos por la Ley N° 21.663.
- **Notificación a la APDP:** Dentro de las 72 horas siguientes a la toma de conocimiento del incidente.
- **Comunicación a los titulares:** Oportunamente cuando el incidente suponga un alto riesgo para sus derechos.

### 9.4 Eliminación Segura de Datos

Se utilizarán métodos de borrado seguro (DoD 5220.22-M o destrucción criptográfica para medios digitales) y trituración nivel P-4 para papel. Quedará registro en un Acta de Eliminación.

### 9.5 Gestión de Accesos por Perfiles

El acceso será segmentado: Docentes (solo sus cursos), Inspectoría (convivencia), Coordinador PIE (salud/NEE), Directivos (acceso global para gestión).

## 10. Derechos de los Titulares (ARCOP)

Los titulares tienen derecho a: **Acceso, Rectificación, Cancelación/Supresión, Oposición y Portabilidad**, además de oponerse a decisiones 100% automatizadas.

✔ **Procedimiento:** Solicitud escrita a [privacidad@liceotpggm.cl](mailto:privacidad@liceotpggm.cl). El Liceo responderá dentro de los **15 días hábiles** siguientes a la recepción, prorrogables justificadamente por igual período. En caso de insatisfacción, el titular puede reclamar ante la APDP.

🔗 **Formato de portabilidad:** Los datos serán entregados en formato estructurado **CSV** o **JSON**, a través de un enlace de descarga seguro habilitado por el DPD.

## 11. Uso de Cookies y Tecnologías de Rastreo

El sitio web utiliza cookies estrictamente necesarias (sin consentimiento requerido) y cookies analíticas/de preferencias (requieren consentimiento a través de nuestro banner web).

## 12. Protección de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes

- El tratamiento de datos de menores priorizará siempre el **interés superior del niño**, conforme a la Ley N° 21.430.
- **No obstante, los estudiantes mayores de 14 años podrán consentir por sí mismos para el uso de servicios digitales no críticos, mediante firma electrónica verificable en la plataforma institucional**, salvo en tratamientos que involucren datos de salud, biometría o perfilamiento.
- Para menores de 14 años, o para tratamientos de alto impacto (uso de imágenes web), se requerirá siempre autorización escrita del apoderado, revocable en cualquier momento.
- Medidas especiales de seguridad protegerán siempre los expedientes médicos e informes psicopedagógicos.

## 13. Gobernanza de la Información

El Liceo mantiene una estructura de Gobernanza que incluye al **DPD**, el **Comité de Seguridad de la Información**, un **Registro de Actividades de Tratamiento (RAT)** actualizado, y la obligación de realizar **Evaluaciones de Impacto (DPIA)** previo a tecnologías de alto riesgo.

## 14. Responsabilidad de Funcionarios

Todo personal del Liceo está sujeto al deber de confidencialidad permanente, a tratar datos solo bajo instrucciones, y a las sanciones penales (Ley N° 21.459) o administrativas aplicables en caso de vulneración.

## 15. Actualización de la Política

El Liceo podrá modificar esta Política, publicando oportunamente los cambios en su sitio web. Cambios sustanciales en tratamientos basados en consentimiento requerirán de una nueva autorización de los titulares.

## ANEXO: PROTOCOLO DE CIBERSEGURIDAD Y MANEJO DE INFORMACIÓN

Para asegurar la ejecución práctica de esta política, el personal del Liceo se rige por el siguiente protocolo obligatorio:

1. **Gobernanza de Credenciales y "Clean Desk" (Escritorio Limpio):** Todo funcionario docente y administrativo tiene estrictamente prohibido compartir claves del Sistema de Gestión Escolar. Las sesiones en computadores de salas de profesores y laboratorios deben

bloquearse automáticamente tras 5 minutos de inactividad. Los expedientes físicos del programa P.I.E. deben permanecer bajo llave cuando no estén en uso.

- 2. **Gestión Segura de Plataformas de Terceros (BYOD y Cloud):** Queda prohibido el uso de cuentas de correo personales (Gmail, Yahoo) o WhatsApp personal para la transferencia de listados de notas, diagnósticos médicos o datos del apoderado. Toda comunicación de datos del estudiante debe canalizarse exclusivamente a través de los correos institucionales y plataformas cloud homologadas por el Comité de Seguridad de la Información.
- 3. **Retención y Destrucción Histórica:** Al finalizar el ciclo escolar, los datos transitorios (comunicaciones de apoderados, registros de cámaras y reportes menores) pasarán por un proceso de expurgo y destrucción criptográfica anual. El historial académico y de egresados será pseudo-anonimizado para estadísticas, conservando los datos identificatorios solo en el repositorio aislado exigido por el MINEDUC, sin acceso desde la red de uso diario.

*Documento visado por el Comité de Seguridad de la Información — Julio 2026.*